



Niveau 2

ERSTELLUNG: DSGVO PROZEDUREN, ROUTINEN UND DOKUMENTE

Schlüsselwörter: Zugangsausweis, Essensgutschein, Einwilligung, personenbezogene Daten der Mitarbeiter, Auskunftsrecht, Recht auf Löschung, Geolokalisierung, Bilder, Fotos, Transparenz, Videoüberwachung



LHC
Luxembourg House
of Cybersecurity



National Commission
for Data Protection
Grand-Duchy of Luxembourg



Co-funded by the
European Union

GUT ZU WISSEN

Verantwortlicher

Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist der Verantwortliche grundsätzlich der Arbeitgeber. Somit ist ein bestimmter Mitarbeiter oder eine bestimmte Abteilung grundsätzlich nicht der Verantwortliche, sondern handelt im Namen des Arbeitgebers, der für die Einhaltung der DSGVO verantwortlich ist.

GUT ZU WISSEN

Die Personaldelegation als Vertretungsorgan der Arbeitnehmer ist als vom Arbeitgeber getrennt und damit als eigenständiger Verantwortlicher anzusehen.

Auftragsverarbeiter

GUT ZU WISSEN

Ein Auftragsverarbeiter darf die ihm von einem Verantwortlichen anvertrauten Daten nicht für eigene Zwecke verarbeiten. Andernfalls wird er der Verantwortliche für die auf diese Weise durchgeführte Verarbeitung mit allen damit verbundenen Verantwortlichkeiten.

GUT ZU WISSEN

Die Parteien können im Vertrag ihre jeweiligen Befugnisse nach der DSGVO nicht frei vereinbaren. Die Qualifikation der Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters muss für jede Datenverarbeitung auf einer sachlichen Analyse beruhen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitarbeitern

Vom Einstellungsverfahren bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber mit einer erheblichen Anzahl von Fällen konfrontiert, in denen er Datenschutzvorschriften anwenden muss.

Ein Arbeitgeber ist häufig verpflichtet, personenbezogene Daten zu erheben, z. B. wenn ein Kandidat ihm seine Bewerbungsunterlagen übermittelt, wenn ein Arbeitnehmer ihm seine Bankdaten zur Verfügung stellt für die Gehaltszahlungen, während der jährlichen beruflichen Beurteilung seiner Mitarbeiter oder um einem Mitarbeiter Reisekosten zu erstatten.

Es ist Sache des Arbeitgebers, vor jeder Verarbeitung personenbezogener Daten und unter Berücksichtigung des spezifischen Kontexts zu bestimmen, welche Grundlage(n) der Rechtmäßigkeit am besten geeignet ist (sind) und die geplante Verarbeitung rechtfertigen kann/können.

Es ist nach wie vor Sache des Arbeitgebers als Verantwortlicher (siehe „Gut zu wissen“), die Einhaltung der DSGVO (Grundsatz der „Rechenschaftspflicht“) zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist für den Verantwortlichen erforderlich, insbesondere im Falle einer Kontrolle durch die CNPD oder wenn die betroffenen Personen von ihren Rechten Gebrauch machen (siehe unten).

Besondere Datenkategorien („sensible Daten“):

Besondere Wachsamkeit ist bei der Verarbeitung sogenannter „sensibler Daten“ erforderlich. Dabei handelt es sich um besondere Datenkategorien im Sinne des Art. 9 DSGVO, nämlich Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zum Zwecke der eindeutigen

Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person.

Beispielsweise ist die Information, dass sich eine Arbeitnehmerin im Mutterschaftsurlaub befindet, als „sensible Daten“ anzusehen, da es sich dabei um Daten handelt, die sich auf die Gesundheit der betroffenen Person beziehen. Gleiches gilt für das ärztliche Zeugnis vor der Einstellung, das durch die Unterrichtung des Arbeitgebers über die Eignung eines Arbeitnehmers für eine bestimmte Stelle Angaben zur Gesundheit des Arbeitnehmers enthält.

Ebenso stellen Informationen darüber, dass ein Arbeitnehmer Mitglied einer Gewerkschaft ist, „sensible Daten“ dar.



Verpflichtung zur Transparenz

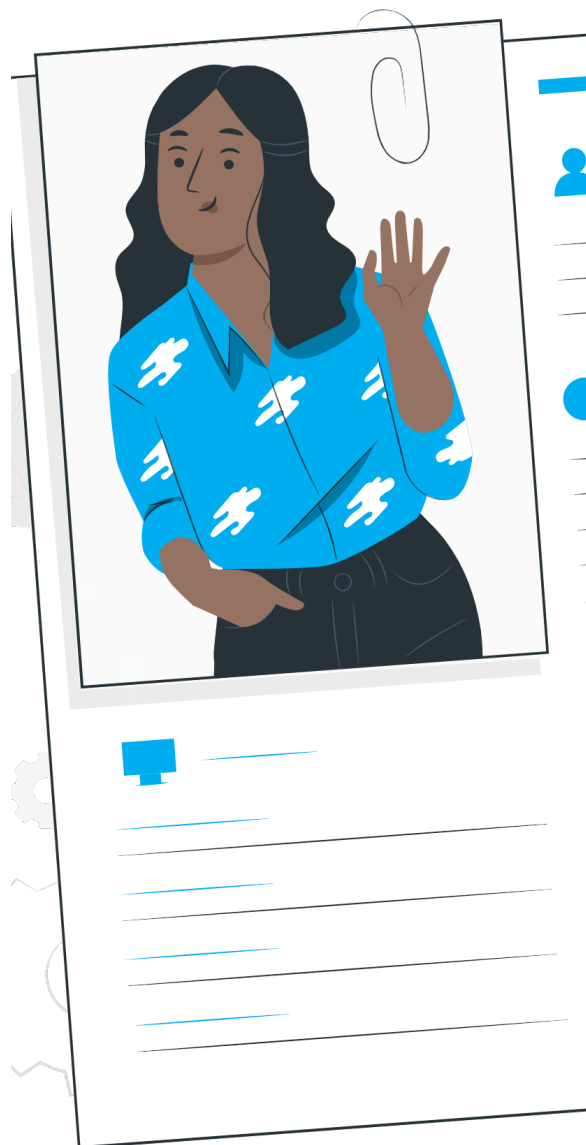
Im Einklang mit den Grundsätzen der Transparenz und der Verarbeitung nach Treu und Glauben (Fairness) müssen betroffene Personen (z. B. Bewerber und Arbeitnehmer) bestimmte Informationen über die Verarbeitung ihrer Daten durch den Arbeitgeber erhalten, damit sie verstehen können, warum die Daten erhoben werden, wie sie verwendet werden und welche Rechte sie haben, um die Rechtmäßigkeit der vom Arbeitgeber durchgeführten Verarbeitung zu prüfen.

Merkmale der zu erteilenden Informationen

Jeder Verantwortliche ist verpflichtet, die betroffenen Personen individuell über die von ihm vorgenommene Verarbeitung personenbezogener Daten zu informieren.

Nach Art. 12(1) DSGVO muss die Übermittlung der betroffenen Personen und die an sie gerichteten Mitteilungen in einer "präzisen, transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form in einer klaren und einfachen Sprache" erfolgen.

Das Wort "übermitteln" ist hier von entscheidender Wichtigkeit und bedeutet, dass der Verantwortliche konkrete Schritte unternehmen muss, um der betroffenen Person die betreffenden Informationen zur Verfügung zu stellen oder die betroffene Person aktiv an den Ort der Informationen zu verweisen (z.B. durch einen direkten Link, QR-Code usw.).



GUT ZU WISSEN:

Gemäß dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht muss der Arbeitgeber jederzeit nachweisen können, dass er der betroffenen Person die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt hat. Der Arbeitgeber sollte auch alle sektoralen Verpflichtungen oder Verpflichtungen berücksichtigen, die sich aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, wie z. B. die Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen über die Überwachung am Arbeitsplatz gemäß Artikel L. 261-1 des Arbeitsgesetzbuchs.

Le contenu de l'information

Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmern alle in Artikel 13 DSGVO (oder Artikel 14, wenn die Daten nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben werden) aufgeführten Informationen unter den in den Artikeln 12, 13 und 14 DSGVO festgelegten Bedingungen zur Verfügung stellen.

- Die bereitzustellenden Informationen müssen es den betroffenen Personen ermöglichen, den Umfang der vom Arbeitgeber durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten zu verstehen und müssen an die Besonderheiten dieser Vorgänge angepasst werden. Der Arbeitgeber hat u. a. anzugeben:
- die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (d. h. die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit, auf der die Verarbeitung beruht); sofern sogenannte „sensible“ Daten verarbeitet werden, die anwendbare Ausnahme des Artikels 9 DSGVO und sofern gerichtliche Daten im Sinne des Artikels 10 DSGVO verarbeitet werden, die Rechtsvorschriften, aufgrund derer die Verarbeitung erfolgt;
- wenn die Verarbeitung auf dem

berechtigten Interesse beruht, eine Beschreibung der berechtigten Interessen, die der Verantwortliche oder ein Dritter verfolgt;

- wenn die Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden: ob die Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten regulatorischer oder vertraglicher Art ist oder ob sie eine Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrags ist und ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, sowie die möglichen Folgen der Nichtbereitstellung dieser Daten (z. B. die nationale Kennnummer);
- wenn die Daten nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben werden: die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen, und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. einem sozialen Netzwerk) stammen oder nicht.

Die CNPD empfiehlt den Arbeitgebern sicherzustellen, dass die im Informationsmitteilung aufgeführten Datenverarbeitungstätigkeiten den im Verarbeitungsverzeichnis aufgeführten Verarbeitungstätigkeiten entsprechen.



In welcher Form sollen die Informationen bereitgestellt werden?

Informationen und Mitteilungen sollten grundsätzlich schriftlich an die betroffenen Personen gerichtet werden. Sie können auch durch andere Mittel ergänzt werden, um das Verständnis der betroffenen Personen zu erleichtern.

Darüber hinaus verlangt die DSGVO, dass den betroffenen Personen Informationen “übermittelt” werden.

Der Arbeitgeber könnte beispielsweise seiner Informationspflicht dadurch nachkommen, dass er die in einem Anhang zum Arbeitsvertrag verlangten Informationen bereitstellt oder in die Arbeitsverträge eine Klausel über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Personalverwaltung einfügt, sofern diese Klausel klar, vollständig und ausdrücklich ist und sich deutlich von den anderen Vertragsbedingungen unterscheidet.

Die Art und Weise der Bereitstellung und Präsentation dieser Informationen muss an die Umstände der Erhebung und Verarbeitung der Daten angepasst sein und es den betroffenen Personen insbesondere ermöglichen, den Grund für die Erhebung der verschiedenen sie betreffenden Daten, die durchzuführende Verarbeitung und ihre Rechte zu verstehen. Abhängig von den Bedingungen der Verarbeitung könnte es für den Verantwortlichen sinnvoll sein, bei der Übermittlung von Informationen an die betroffenen Personen einen abgestuften Ansatz zu verfolgen.

Die erste Informationsebene sollte die wichtigsten Informationen umfassen, nämlich die Einzelheiten des Zwecks der Verarbeitung, die Identität des Verantwortlichen, eine Beschreibung der Rechte der betroffenen Personen und einen obligatorischen Verweis auf die zweite Informationsebene, auf der die betroffenen Personen alle Informationen finden können, beispielsweise mittels eines QR-Codes oder eines direkten Links. Je nach Verarbeitung sollte der Arbeitgeber in die erste Ebene auch Informationen über die Verarbeitung aufnehmen, die die größten Auswirkungen auf die betroffene Person hat, sowie über jede Verarbeitung, mit der sie nicht gerechnet haben könnte. Die betroffene Person sollte anhand der auf der ersten Ebene bereitgestellten Informationen verstehen können, welche Folgen die sie betreffende Verarbeitung für sie haben wird.

Beispiel

Um das Vermögen des Unternehmens zu schützen und den Zugang zum Gebäude zu sichern, möchte der Arbeitgeber ein Videoüberwachungssystem installieren, um die Räumlichkeiten zu überwachen, in denen seine Mitarbeiter arbeiten. Er bringt an der Haupteingangstür des Gebäudes ein Piktogramm mit der Aufschrift „24-Stunden-Videoüberwachung“ an und teilt dies auch der Personalvertretung mit.

Im vorliegenden Fall hat der Arbeitgeber die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO nicht erfüllt. Die bloße Information der Personaldelegation stellt nämlich nicht sicher, dass die Mitarbeiter individuell über die genauen Elemente von Artikel 13 DSGVO informiert wurden. Außerdem enthält das Piktogramm, das sich auf „24-Stunden-Videoüberwachung“ bezieht, nicht alle erforderlichen Informationen.

In diesem Zusammenhang könnte der Arbeitgeber bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mittels eines Videoüberwachungssystems zwei Informationsebenen nutzen. Die erste Ebene sollte im Allgemeinen die wichtigsten Informationen umfassen (Einzelheiten zum Zweck der Verarbeitung, zur Identität des Verantwortlichen, zum Bestehen von Rechten betroffener Personen und einen obligatorischen Verweis auf die zweite Informationsebene, beispielsweise mittels eines QR-Codes oder eines direkten Links). Die CNPD stellt auf ihrer Webseite eine Plakatvorlage der ersten Ebene zur Verfügung.

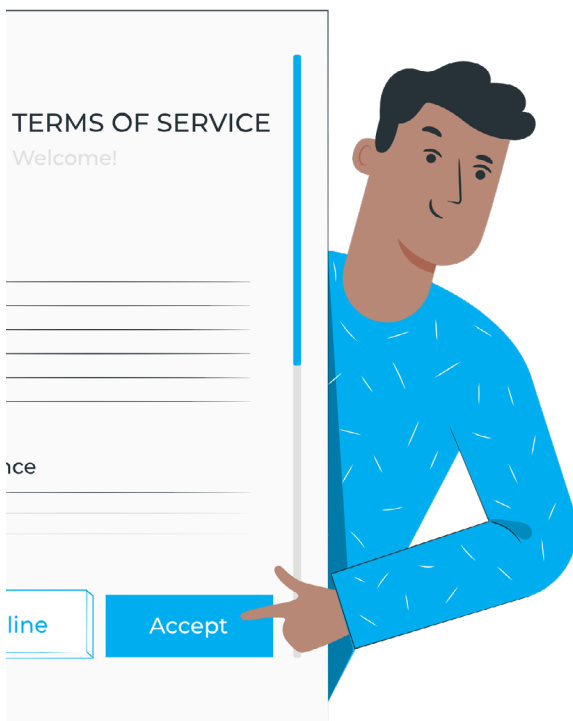
Die zweite Informationsebene, d. h. alle nach Artikel 13 DSGVO erforderlichen Informationen, könnten auf andere Weise bereitgestellt werden, beispielsweise durch eine Kopie der Datenschutzerklärung, die per E-Mail an alle Mitarbeiter gesendet wird.

GUT ZU WISSEN:

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die bloße Unterzeichnung eines Informationsblatts oder eines Arbeitsvertrags durch den Arbeitnehmer allenfalls als Empfangsbestätigung angesehen werden kann, die es dem Arbeitgeber ermöglicht, zu dokumentieren, dass er dem Arbeitnehmer tatsächlich die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt hat. Dies kann keinesfalls eine gültige Einwilligung des Arbeitnehmers in die Verarbeitung der Daten durch seinen Arbeitgeber im Sinne der DSGVO darstellen.

GUT ZU WISSEN:

Ein bloßer Verweis auf die DSGVO steht nicht im Einklang mit den Transparenzanforderungen der DSGVO. Der Arbeitgeber muss spezifische Informationen über die von ihm durchgeführten Behandlungen bereitstellen. Im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht ist es nicht Aufgabe der CNPD, den Informationshinweis des Arbeitgebers von vornherein zu analysieren oder zu validieren.



Wann sollten die Informationen zur Verfügung gestellt werden?

Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Informationen hängt von der Art der Erhebung ab. Unabhängig von der Form der Erhebung ist die rechtzeitige Bereitstellung von Informationen jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Transparenzpflicht und der Pflicht zum fairen Umgang mit Daten.

Im Falle einer direkten Erhebung müssen die Informationen der betroffenen Person spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung bereitgestellt werden, z. B. wenn ein Bewerber ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Formular ausfüllt. Der Arbeitgeber muss daher sicherstellen, dass der (zukünftige) Arbeitnehmer die erforderlichen Informationen erhalten hat, sobald die Daten erhoben werden.

Im Falle einer indirekten Erhebung müssen die Informationen so schnell wie möglich (insbesondere bei der ersten Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person) bereitgestellt werden, es sei denn, es gelten Ausnahmen.

Der Arbeitgeber sollte die Bereitstellung der Informationen zu Beweis Zwecken dokumentieren, z. B. durch Unterzeichnung einer Quittung, in der die Bereitstellung der Informationen bescheinigt wird.

Für weitere Informationen:

[Artikel 12, 13 und 14 DSGVO, Fact Sheet der CNPD zum Recht auf Information.](#)

Einige DSGVO "ROUTINEN" DER PROFESSIONELLEN WELT

Videoüberwachung

Zweck

Gemäß Artikel 5(1)(b) der DSGVO müssen personenbezogene Daten für festgelegt, eindeutige und legitime Zwecke erhoben und nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.

Zum Beispiel kann die Überwachung durch Videokameras folgende Zwecke haben:

- sicherer Zugang zum Gebäude;
- Gewährleistung der Sicherheit des Personals und der Kunden;
- Ermittlung und Identifizierung potenziell verdächtiger oder gefährlicher Verhaltensweisen, die zu Unfällen oder Vorfällen führen können;
- den Ursprung eines Vorfalls genau zu identifizieren;
- Schutz von Vermögenswerten (Gebäude, Einrichtungen, Material, Waren, Bargeld usw.);
- Organisation und Überwachung der schnellen Evakuierung von Personen im Falle eines Vorfalls;
- in der Lage zu sein, die Notfall-, Brand- oder Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig zu alarmieren und ihr Eingreifen zu erleichtern.

Vor der Installation eines Videoüberwachungssystems muss der Verantwortliche genau definieren, welchen Zweck er mit einem solchen System erreichen möchte, und darf es anschließend nicht für andere Zwecke verwenden.

Schutz des Eigentums und des Verhaltens der Arbeitnehmer

Die CNPD ist der Auffassung, dass Videoüberwachung nicht dazu verwendet werden sollte, das Verhalten und die Leistung der Mitarbeiter des Verantwortlichen außerhalb der Zwecke, für die sie eingerichtet wurde, zu beobachten.

So hat ein Arbeitgeber das Recht, Bilder seines Videoüberwachungssystems zu verwenden, die einen Arbeitnehmer zeigen, der Waren stiehlt, wenn dieses System zum Schutz von Eigentum verwendet wird. Er ist jedoch nicht berechtigt, gegen einen Arbeitnehmer vorzugehen, wenn dieser der Meinung des Arbeitgebers nach zu viel mit einem Kunden oder Kollegen bei der Arbeit spricht und dieses Verhalten vom Videoüberwachungssystem aufgezeichnet wird. Dies würde einen durch die DSGVO verbotenen Zweckmissbrauch darstellen.

Beispiel: Ladenkasse

Der Zweck der Kameraüberwachung einer Ladenkasse kann darin bestehen, das Vermögen des Verantwortlichen vor Diebstahl durch seine Mitarbeiter oder einen Kunden / Nutzer zu schützen und die Sicherheit seines Personals zu gewährleisten.

Um jedoch die Privatsphäre der Mitarbeiter nicht zu verletzen, sollte die Kamera so eingestellt werden, dass Mitarbeiter hinter einer Kasse nicht ins Visier genommen werden. Die Kamera sollte auf den Kassensbereich selbst und die Vorderseite des Schalters, d. h. den Bereich, in dem Kunden vor dem Schalter warten, gerichtet sein, um beispielsweise bei Angriffen die Täter identifizieren zu können.

Beispiel: Zugangsbereich

Kameras, die zur Überwachung von Zugangsbereichen (Ein- und Ausgänge, Schwellen, Stufen, Türen, Vordächer, Lobbys usw.) verwendet werden, müssen ein Sichtfeld haben, das auf den Bereich beschränkt ist, der unbedingt erforderlich ist, um Personen zu sehen, die eintreten möchten. Diese Aufnahmen von externen Zugängen dürfen nicht die gesamte Breite eines Gehwegs abdecken, der neben dem Gebäude oder angrenzenden öffentlichen Straßen verläuft. Ebenso müssen Außenkameras, die in oder um ein Gebäude installiert sind, so eingestellt sein, dass sie weder die öffentliche Straße noch die Umgebung, Eingänge, Zugänge und Innenräume anderer benachbarter Gebäude, die in ihr Sichtfeld fallen könnten, erfassen. Abhängig von der Konfiguration der Räumlichkeiten ist es manchmal unmöglich, eine Kamera zu installieren, die keinen Teil der öffentlichen Straße, Zufahrten, Eingänge, Zugänge und Innenräume anderer Gebäude in ihr Sichtfeld einschließt. In solchen Fällen ist die CNPD der Auffassung, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche Maskierungs- oder Verwischungstechniken anwenden muss, um das Sichtfeld auf sein eigenes Eigentum zu beschränken.



Das Badge-Gerät

Die DSGVO verbietet nicht die Anzeige von Vor- und Nachnamen auf Zugangsausweisen, verlangt jedoch, dass geeignete Maßnahmen in Bezug auf diese personenbezogenen Daten getroffen werden.

Die Grundsätze der Datenminimierung und der Verhältnismäßigkeit müssen bei der Erstellung von Ausweisen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass nur Informationen angezeigt werden, die für den verfolgten Zweck unbedingt erforderlich sind.

So kann beispielsweise die ausschließliche Anzeige des Vornamens, die Verwendung von Codes oder Initialen eine wirksame Maßnahme sein, um die Privatsphäre von Personen zu schützen und gleichzeitig ihre Identifizierung bei Bedarf zu ermöglichen.

Was Fotos betrifft, kann der Arbeitgeber in bestimmten Fällen verlangen, dass aus Sicherheitsgründen ein Foto für die Herstellung eines Zugangsausweises gemacht wird. Es ist jedoch nicht zulässig, zu verlangen, dass Fotos in einem internen Netzwerk, im Internet oder in einer Papierpublikation veröffentlicht werden.

GUT ZU WISSEN:

Das Foto, das für die Herstellung eines Zugangs- oder Legitimationsausweises aufgenommen wurde (Foto, das auf dem Ausweis gedruckt ist, damit eine visuelle Identifizierung möglich ist), kann nicht automatisch für das interne Organigramm oder die interne Nachrichtenübermittlung wiederverwendet werden.

Der Essensgutschein

Die geänderte großherzogliche Verordnung vom 29. Dezember 1986 zur Durchführung von Artikel 115 Nummer 21 des Einkommensteuergesetzes sieht in diesem Zusammenhang in Artikel 2 Absatz 2 vor, dass Essensgutscheine neben der Bezeichnung des ausstellenden Arbeitgebers, ihrem Wert und Zweck ein Unterscheidungszeichen zur Identifizierung des Benutzers tragen müssen.

In diesem Zusammenhang ist die CNPD der Auffassung, dass die Verwendung nationaler Identifikationsnummern zur Ausstellung von digitalisierten oder nicht digitalisierten Essensgutscheinen mit dem Grundsatz der Datenminimierung unvereinbar ist.





Bild- und Fotoaufnahme

Im Hinblick auf Bildrechte gilt nach ständiger Rechtsprechung, dass jede Person das ausschließliche Recht an ihrem Bild und dessen Nutzung hat und sich einer Verbreitung, die nicht durch sie befugt wurde, widersetzen kann. Somit kann sich jeder der unbefugten Veröffentlichung seines Abbilds widersetzen.

Ähnlich wie die Einwilligung im Rahmen des Datenschutzes muss die Einwilligung in Bezug auf Bildrechte freiwillig, für den bestimmten Zweck und unmissverständlich sein. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich in der Lage sein muss, der Aufnahme oder Übertragung eines Bildes und der Verbreitung durch verschiedene Medien (Webseite, internes Netzwerk, Papiermedien) gesondert zu widersprechen oder zuzustimmen. Der Arbeitnehmer behält die Kontrolle über sein Bild und kann sich grundsätzlich weigern, auf spontane oder unangebrachte Art und Weise fotografiert zu werden und kann seine Zustimmung zur Veröffentlichung eines bestimmten Fotos widerrufen.

Da es sich bei personenbezogenen Daten um Informationen handelt, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, handelt es sich bei einem Foto um personenbezogene Daten.

Bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten ist daher eine der Voraussetzungen für die Gültigkeit der Einwilligung, nämlich, dass diese von der betroffenen Person freiwillig erteilt wurde (Art. 4(11) DSGVO), erfüllt. Angesichts der Abhängigkeit und des Ungleichgewichts der Befugnisse, die in den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen können, sind die Arbeitnehmer nur sehr selten in der Lage, ihre Einwilligung ohne Angst vor nachteiligen Folgen zu verweigern oder zu widerrufen. Unter diesen Umständen kann die Einwilligung nicht als frei erteilt angesehen werden.

Schließlich scheint die Veröffentlichung personenbezogener Daten wie Fotos in einem internen Netzwerk eines Unternehmens nicht mit dem in Artikel 5(1)(c) DSGVO verankerten Grundsatz der Datenminimierung im Einklang zu stehen. Folglich erscheint das Foto des Mitarbeiters in den meisten Arbeitskontexten angesichts des Ziels, ein internes Netzwerk aufzubauen, nicht erforderlich.

Zusammenfassend: Abgesehen von bestimmten Sonderfällen ist es in den meisten Arbeitsverhältnissen nicht gerechtfertigt, Fotos von Mitarbeitern zu sammeln, um sie in die interne Kommunikation des Unternehmens einzubringen.

Für weitere Informationen:

[Videoüberwachungsleitlinien auf der CN-CD-Webseite](#)

Geolokalisierung

Rechtsgrundlage

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf einer der in Art. 6(1)(3) DSGVO abschließend aufgeführten Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen beruhen. Im Rahmen eines von einem Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern eingerichteten Geolokalisierungssystems könnte eine gültige Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit darin bestehen, dass die Verarbeitung für die Zwecke der berechtigten

Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, es sei denn, die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der geolokalisierten Person(en) haben Vorrang (Artikel 6(1)(f) DSGVO).

Falls der Einbau einer Vorrichtung zur Geolokalisierung von Fahrzeugen der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber durch eine Vorschrift des nationalen oder europäischen Rechts (z. B. Rechtsvorschriften im Bereich des innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Straßenverkehrs) auferlegt wird, könnte darüber hinaus die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit von Art. 6(1)(c) DSGVO gelten.

Aus den weiter oben dargelegten Gründen (siehe Abschnitt bzgl. des freiwilligen Charakters der Einwilligung) stellt die Einwilligung keine angemessene Grundlage für die Rechtmäßigkeit in Bezug auf die Geolokalisierung von Mitarbeitern dar.

Arbeitszeit

Geolokationssysteme für Fahrzeuge, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, ermöglichen es Arbeitgebern, die Bewegungen ihrer Mitarbeiter über Zeit und Raum zu verfolgen. Die Demokratisierung dieser Systeme macht ihren Einsatz in der Geschäftswelt immer häufiger. Da die Verwendung solcher Geräte jedoch die Verarbeitung personenbezogener Daten beinhaltet, wirft sie bestimmte Datenschutzfragen auf und birgt Risiken für die Privatsphäre der Mitarbeiter. So setzt die Geolokalisierung die Mitarbeiter dem Risiko aus, von ihrem

Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeiten in Echtzeit überwacht zu werden, oder dem Risiko, dass das Geolokalisierungssystem vom Arbeitgeber für andere Zwecke als die, für die es installiert wurde, verwendet wird.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Arbeitnehmer mit Hilfe eines Geolokationssystems zur Zeitkontrolle, scheint nicht erforderlich zu sein, wenn es weniger einschneidende Mittel zur Kontrolle der Arbeitszeiten der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber gibt.

Tatsächlich ist die Kontrolle der Arbeitszeit durch Zugangsausweise über ein Stechuhrsystem effektiver und schützt die Privatsphäre der Mitarbeiter besser.

Für weitere Informationen;

[Leitlinien „Bildrechte“ auf der Webseite der CNPD](#)



DIE RECHTE DES EINZELNEN RESPEKTIEREN

Ergänzung: beruflicher Kontext

Auskunftsrecht und Arbeitnehmer / Arbeitgeber-Streitigkeiten

Um die Ausübung oder Verteidigung von Rechten zu ermöglichen, sieht die DSGVO Ausnahmen bei der Ausübung der verschiedenen durch den Text verliehenen Rechte vor. In diesem strengen Rahmen der Ausübung oder Verteidigung gesetzlicher Rechte ist es zulässig, sensible Daten zu verarbeiten oder einem Antrag auf Ausübung des Rechts auf Löschung oder des Rechts auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nicht stattzugeben.

In Bezug auf das Auskunftsrechts jedoch muss der Arbeitgeber dem Antrag auf Zugang eines Arbeitnehmers, mit dem er in Konflikt steht (z. B. Entlassung), nachkommen, auch wenn diese Informationen gegen ihn verwendet werden können. Andernfalls verstößt er gegen die DSGVO. Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer nicht auffordern, seinen Antrag zu begründen. Der Arbeitgeber muss sich jedoch vergewissern, dass dieser Antrag auf Zugang nicht die Rechte Dritter oder das Geschäftsgeheimnis berührt. Das Auskunftsrecht ist kein absolutes Recht (siehe unten)..

Für weitere Informationen:

[EDPB-Leitlinien zum Auskunftsrecht](#)



Auskunftsrecht und Rechte Dritter

Artikel 15 der DSGVO unterscheidet nicht zwischen personenbezogenen Daten nach ihrer Herkunft, d. h. ob die Daten dem Verantwortlichen bereits in der Vergangenheit von der betroffenen Person selbst zur Verfügung gestellt wurden oder nicht (z. B. bei der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags). Der ehemalige Arbeitgeber muss dem ehemaligen Arbeitnehmer diese Unterlagen daher zur Verfügung stellen.

In Bezug auf den E-Mail-Austausch wird vorgeschlagen, dass die betroffene Person aufgefordert wird, anzugeben, welche E-Mails Gegenstand der Anfrage sind (z. B. nach dem gesendeten oder empfangenen Datum oder nach dem Empfänger oder Absender der E-Mail). Die CNPD empfiehlt dann, besonders darauf zu achten, dass keine E-Mails übermittelt werden, die die Rechte und Freiheiten anderer verletzen.

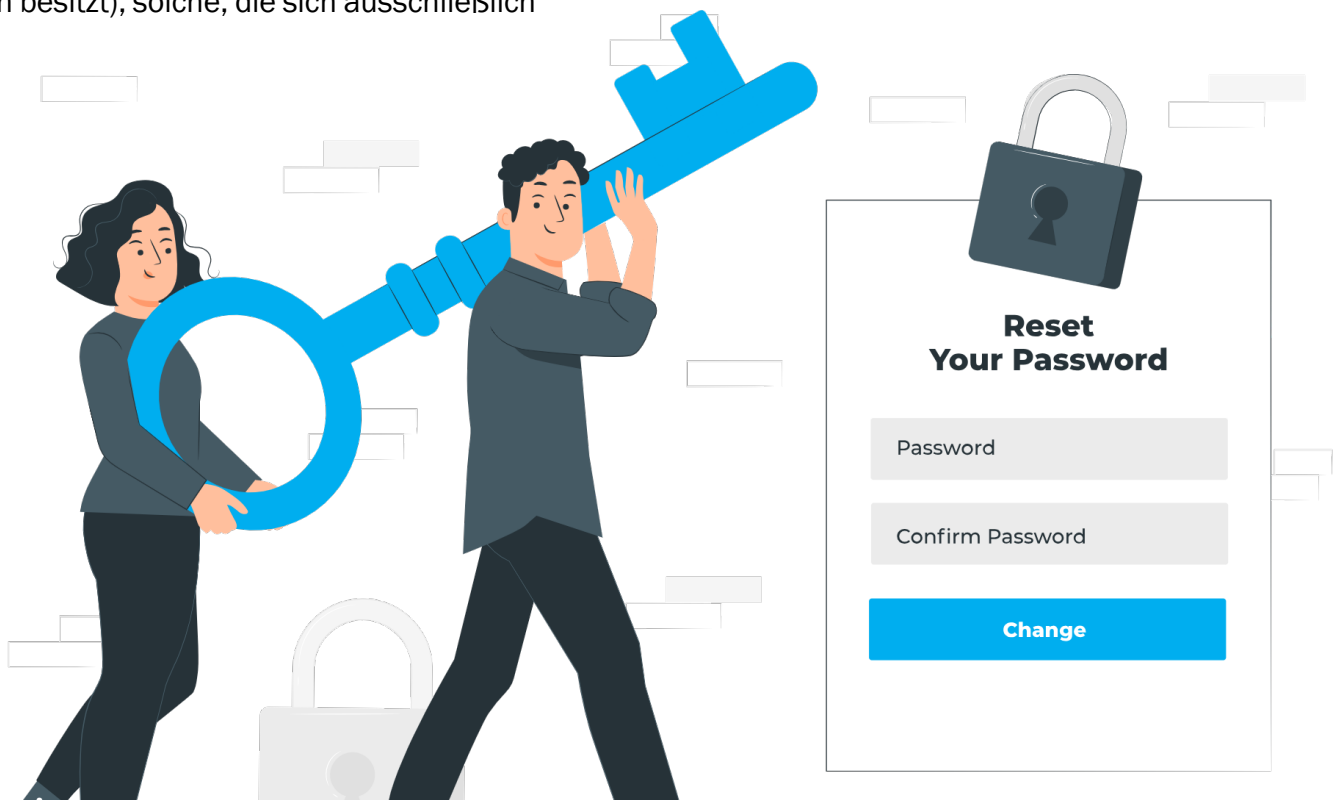
Zu diesem Zweck sollte der Datenverantwortliche zwischen E-Mails unterscheiden, zum Beispiel nach ihrer Art: E-Mails, die als "privat" oder "persönlich" gekennzeichnet sind (sofern der ehemalige Arbeitgeber sie noch besitzt), solche, die sich ausschließlich

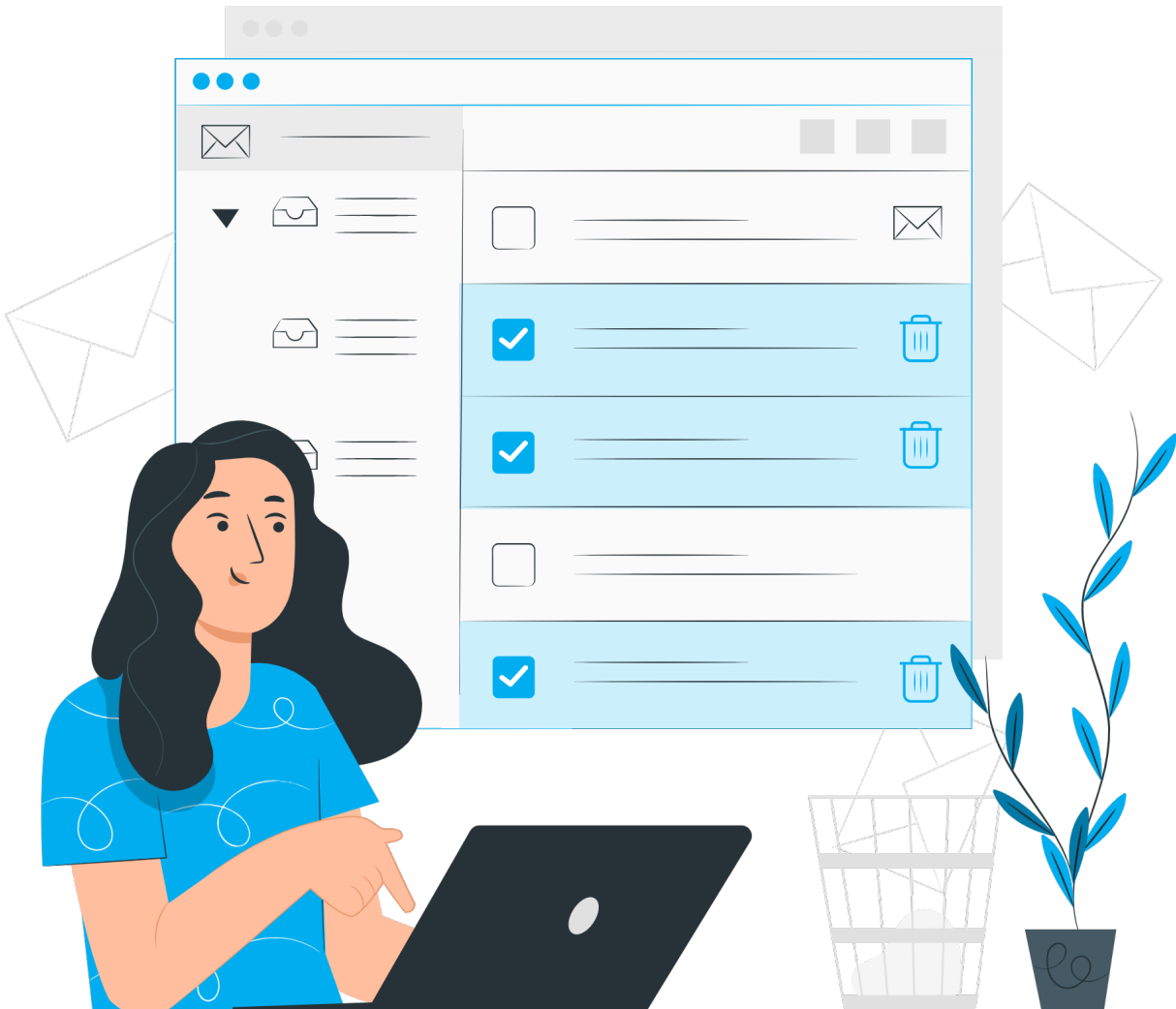
auf das Verhältnis zwischen der betroffenen Person und ihrem Arbeitgeber beziehen (insbesondere für die Zwecke der Personalverwaltung) und schließlich solche, die von der betroffenen Person in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer, d. h. im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, gesendet oder empfangen werden und daher im Namen und im Auftrag vom Arbeitgeber erfolgen. Während diese letzte Kategorie von E-Mails wahrscheinlich die Rechte und Freiheiten anderer, in diesem Fall des Arbeitgebers, verletzt, scheint die Kommunikation privater E-Mails oder E-Mails in Bezug auf die Personalverwaltung im Hinblick auf eine mögliche Verletzung der Rechte und Freiheiten anderer weniger problematisch zu sein.

In Bezug auf interne Dokumente, in denen nur der Nachname und der Vorname des ehemaligen Arbeitnehmers erscheinen, ist daran zu erinnern, dass dies allein aufgrund des Umstands, dass sein Nachname und sein Vorname in diesen Dokumenten erscheinen, nicht automatisch bedeutet, dass alle in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen als personenbezogene Daten des ehemaligen Arbeitnehmers anzusehen sind.

Für weitere Informationen:

[Factsheet der CNPD zum Zugangsrecht.](#)





Recht auf Löschung und Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

Das Recht auf Löschung besteht, ist aber kein absolutes Recht.

Nach Art. 17(3) der DSGVO gilt es nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:

- Für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit;
- Um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, die die im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats vorgesehene Verarbeitung er-

fordert oder um eine Aufgabe zu erfüllen, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

- Aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit;
- für archivarische, wissenschaftliche oder historische Forschung oder statistische Zwecke;
- die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Rechte anderer Personen zu beachten, die im Zusammenhang mit einem Löschungsantrag betroffen sein können.

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der Erläuterungen, die im Rahmen des DAAZ-Tools bereitgestellt werden, um die Antworten zu veranschaulichen. Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als vollständige und erschöpfende Darstellung der diskutierten Themen ausgelegt werden. Die Inhalte unterliegen in keiner Weise der Verantwortung der CNPD. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Dokument und den auf der CNPD-Webseite veröffentlichten